

1500188-73.2022.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Indiciado:

MAYVER MARTIR DE PAULO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

MAYVER MARTIR DE PAULO, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 20 de janeiro de 2022, por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE BARUERI

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500188-73.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500188-73.2022.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Indiciado:

MAYVER MARTIR DE PAULO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

MAYVER MARTIR DE PAULO, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 20 de janeiro de 2022, por volta das 14h15, na Rua Eriço Veríssimo, 88, Jardim Tupã, nesta cidade e comarca, guardava e trazia consigo para entrega ao consumo de terceiros 49 eppendorfes de cocaína, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em 21 de janeiro de 2022 a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fl. 41).

O auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls. 8/9), assim como o laudo de constatação (fls. 37/39) e o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 78/80).

Em 25 de fevereiro de 2022 foi concedida ao réu a liberdade provisória (fls. 68/69).

O(A) ré(u) foi notificado(a) (fl. 84) e apresentou defesa preliminar (fls. 88/89). Em 5 de agosto de 2022 ela foi rejeitada, a denúncia foi recebida e ainda foi designada audiência de instrução (fl. 90).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e o(a) ré(u) foi interrogado(a). As partes apresentaram alegações finais.

É o relatório. Decido.

O(A) ré(u) MAYVER MARTIR DE PAULO foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque em 20 de janeiro de 2022, por volta das 14h15, na Rua Eriço Veríssimo, 88, Jardim Tupã, nesta cidade e comarca, guardava e trazia consigo para entrega ao consumo de terceiros 49 eppendorfes de cocaína, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com a denúncia, guardas civis em patrulhamento foram informados por um transeunte de que um agente no local do fato, em um Fiat Palio vermelho, placas CTZ-6H16, vendendo drogas. Os guardas viram o réu perto do veículo, ele tentou se afastar mas foi abordado e em seu bolso foram encontrados 3 eppendorfes de cocaína, dentro do carro, no banco traseiro foi apreendida uma sacola com outros 46 eppendorfes da mesma droga, além de R\$70,00.

Na polícia o réu negou a prática delitiva. Disse que trazia drogas no bolso e no interior do carro para consumo próprio. Comprara na cidade de São Paulo. O dinheiro apreendido era proveniente de seu trabalho como autônomo.

Em que pese a unicidade de espécie, a quantidade de droga apreendida não é sugestiva de porte para uso próprio e as provas colhidas em juízo, como determina o artigo 155 do CPP, sobejando qualquer dúvida razoável, mostram que o(a) ré(u) estava mesmo traficando.

Foram juntados aos autos do processo tanto o auto de exibição e apreensão das drogas constantes da denúncia quanto o laudo de exame químico-toxicológico.

Em solo policial e em juízo as testemunhas Douglas e Valdemiro declararam que são guardas civis municipais e na data do fato foram acionados por um transeunte que dizia haver um homem, dentro de um certo veículo vermelho, vendendo drogas, perto dali. Encontraram tudo como descrito pelo informante, o réu estava ao lado do carro e tentou se esgueirar para longe quando a viatura se aproximou, mas detiveram-no. Sob a posse do réu encontraram poucas porções de cocaína, mas dentro do carro havia uma sacola com dezenas de porções.

A propósito da atuação dos guardas civis, rejeito a alegação defensiva de que eles atuaram em desconformidade com a lei, a teor de recente julgado do STJ. Embora o referido tribunal tenha feito constar do julgado que os guardas municipais não podem exercer a função de polícia, dando a entender que caberia a eles apenas e tão-somente evitar ilícitos contra instalações municipais, salvo melhor juízo, não é isso que se infere do artigo 5o da Lei n. 13.022/2014.

Para destacar apenas três incisos dos dezoito que dizem respeito às funções dos guardas municipais, anoto que eles podem: IV - colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social; V - colaborar com a pacificação de conflitos que seus integrantes presenciarem, atentando para o respeito aos direitos fundamentais das pessoas; e, XIV - encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário.

Ora, se eles podem colaborar com os órgãos da segurança pública para ações conjuntas para a paz social e com a pacificação de conflitos que presenciarem, visando o respeito dos direitos fundamentais dos munícipes, não há óbice à realização de patrulhamento preventivo para evitar a prática de delitos nos limites do Município e, tomando ciência de um conflito qualquer, dos quais os crimes são os mais patentes exemplos, pois significam ofensas à toda a sociedade, não apenas a uma ou mais pessoas, adotarem as providências cabíveis; e, se eles podem encaminhar ao delegado de polícia os autores de delitos que forem presos em flagrante, é porque também podem atuar, neste caso, como qualquer pessoa do povo poderia, de forma repressiva.

Na espécie, os guardas foram acionados por conta de prática de tráfico de drogas e, somente por isso, dirigiram-se ao local indicado. O réu foi visto traficando. Não houve atuação dos guardas municipais como polícia judiciária. O que eles fizeram

foi apenas constatar a prática do crime e prender em flagrante o réu. Isso está dentro da esfera de atuação legítima dos guardas civis.

Passo à dosagem da pena.

O crime do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 tem pena-base de 5 a 15 anos de reclusão, e ao pagamento de 500 a 1500 dias multa.

Na primeira fase de aplicação da pena, deve ser levado em conta que o réu ostenta maus antecedentes, pois foi condenado por tráfico de drogas nos autos 0007900-88.2004, da 6ª Vara cumulativa (à época) local, trânsito em julgado ocorrido em 19/04/2005 (fl. 24) e nos autos 0024404-43.2003, da 1ª Vara Criminal local, por crime da Lei 9.437/97, trânsito em julgado operado em 01/09/2003, e extinção da pena por prescrição em 9/3/2016 (fl. 34).

Em razão dos maus antecedentes, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 6 anos de reclusão.

Na segunda fase de aplicação da pena não há agravantes nem atenuantes.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena na terceira fase. Por efeito dos maus antecedentes o réu não tem direito ao benefício do §4º do artigo 33.

A pena privativa de liberdade a ser cumprida pelo(a) ré(u) fica consolidada em 6 anos de reclusão.

Em razão dos maus antecedentes, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena.

A pena de multa segue os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade, de tal modo que fica consolidada em 600 dias-multa. Considerando que o valor dessa pena deve seguir a condição econômico-financeira do(a) ré(u) e, no caso em tela, não há dados concretos acerca disso, mantenho-a no menos valor que a lei estabelece.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o(a) ré(u) MAYVER MARTIR DE PAULO como incurso(a) no artigo 33, "caput", da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento de 6 (seis) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

Uma vez que o réu desapareceu após obter liberdade provisória, estando em local incerto e não sabido, revogo o benefício acima e decreto de prisão preventiva dele.

Expeça-se mandado de prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.

Expeça-se certidão à OAB, se o caso.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do(a) ré(u) no rol dos culpados e informe-se à Justiça Eleitoral para a suspensão dos direitos políticos.

Nos termos do artigo 63 da lei supracitada, decreto o perdimento do valor apreendido porque o(a) ré(u) não conseguiu comprovar que obteve lícitamente o dinheiro. Expeça-se o necessário.

Decreto também o perdimento do veículo, nos termos do artigo 63, §1º da Lei 11.343/06. Comunique-se.

P.R.I.C.

Barueri, 24 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA